

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3789/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด ตราด
นาง ดอกไม้ ยาน ไกล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 219

พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 มาตรา 5, มาตรา 32

โจทก์ฟ้องกล่าวหาจำเลยกระทำความผิดฐานทำสุรากลั่น ทำสุราแช่ กับมีสุรากลั่น และมีสุราแช่โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันเวลาเดียวกัน แสดงว่าจำเลยทำสุราและมีสุรา ทั้งสุรากลั่นและสุราแช่ของกลางในคราวเดียวกัน ตาม พ.ร.บ.สุราฯ ที่แก้ไขแล้ว มาตรา 5 บัญญัติห้ามการทำสุราซึ่งหมายถึงสุรากลั่นและสุราแช่ไว้ในมาตราเดียวกัน ในคราวเดียวกัน การทำสุรากลั่นและทำสุราแช่ จึงเป็นความผิดกรรมเดียวกัน และ มาตรา 32 ก็บัญญัติเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่ทำขึ้นฝ่าฝืนมาตรา 5 ซึ่ง หมายความว่าถึงสุรากลั่นและสุราแช่ การมีสุรากลั่นและสุราแช่ไว้ในครอบครอง จึงเป็น ความผิดกรรมเดียวกันอีกกรรมหนึ่ง.

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ลงโทษแต่ละกระทงจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท คดีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา 219 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีภาระเครื่องกลั่นสำหรับทำสุราไว้ในความครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต และจำเลยได้ทำสุรากลั่น ทำสุราแช่โดยไม่ได้รับอนุญาต และมีสุรากลั่นกับสุราแช่ดังกล่าวไว้ในครอบครองขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5, 30, 32, 45 พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 มาตรา 4, 6 ริมของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 4, 30, 32, 45 พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 มาตรา 4, 6 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีเครื่องต้มกลั่นสุรา จำคุก 2 เดือน ฐานทำสุรากลั่นปรับ 4,000 บาท ฐานทำสุราแช่ปรับ 200 บาท ฐานมีสุรากลั่นปรับ 1,000 บาท ฐานมีสุราแช่ปรับ 1,000 บาท รวมจำคุก 2 เดือน ปรับ 6,200 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 เดือน ปรับ 3,100 บาท ของกลางริบ ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รื้อการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลยฐานมีเครื่องต้มกลั่นสุรา 1,000 บาท อีกสถานหนึ่ง และลงโทษจำเลยฐานทำสุรากลั่นสุราแช่ปรับ 4,000 บาท ฐานมีสุรากลั่น สุราแช่ไว้ในครอบครองปรับ 1,000 บาท รวมปรับ 6,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 3,000 บาท โทษจำคุกให้รื้อการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อที่โจทก์ฎีกาว่า การกระทำผิดข้อหาฐานมีสุรากลั่นกับมีสุราแช่ และข้อหาฐานทำสุรากลั่นกับทำสุราแช่เป็นการกระทำต่างกรรมกันต้องลงโทษทุกกรรมนั้น เห็นว่า โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยกระทำผิดทั้งหมดในวันเวลาเดียวกัน แสดงว่าจำเลยทำสุราและมีสุราทั้งสุรากลั่นและสุราแช่ของกลางในคราวเดียวกันตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ที่แก้ไขแล้ว มาตรา 5 บัญญัติห้ามการทำสุราซึ่งหมายถึงสุรากลั่นและสุราแช่ไว้ในมาตราเดียวกันในคราวเดียวกัน จึงเป็นความผิดกรรมเดียวกัน สำหรับมาตรา 32 ก็ได้บัญญัติเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่รู้ว่าทำขึ้นฝ่าฝืนมาตรา 5 ซึ่งหมายความว่าถึงสุรากลั่นและสุราแช่ การมีสุรากลั่นและสุราแช่ไว้ในครอบครองจึงเป็นความผิดกรรมเดียวกันอีกกรรมหนึ่งซึ่งต้องลงโทษตามมาตรา 32 ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

สำหรับฎีกาโจทก์ที่ให้ลงโทษจำคุกจำเลยโดยไม่รอการลงโทษนั้นเห็นว่าศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลย 1 เดือน ปรับ 3,100 บาทและศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขจำคุก 1 เดือน ปรับ 3,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ซึ่งแม้จะเป็นการแก้ไขมากก็ตาม แต่โทษแต่ละกระทงศาลล่างทั้งสองก็จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาทจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ศาลฎีการับวินิจฉัยให้ไม่ได้"

พิพากษายืน

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ